

1500709-09.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO CARVALHO RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra GUSTAVO CARVALHO RODRIGUES DOS SANTOS pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11343/06. Segundo a denúncia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

2ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida - SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500709-09.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500709-09.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO CARVALHO RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FELLIPPE DE SOUZA MARINO

O Ministério Público propôs Ação Penal Pública contra GUSTAVO CARVALHO RODRIGUES DOS SANTOS pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11343/06. Segundo a denúncia, após serem acionados para atenderem ocorrência de tráfico de drogas, os policiais encontraram na posse do denunciado, duas porções de maconha e R\$15,00 em espécie. Na ocasião, Gustavo estava na companhia de Paulo Henrique Santos de Oliveira, menor, que afirmou ser usuário de maconha e que encontrava-se no local com o propósito de comprar drogas de Gustavo. Dentro da residência de Gustavo, foram apreendidas mais quantidades de drogas e dinheiro. Recebida denúncia, realizada citação, apresentada Defesa Preliminar, confirmado

recebimento da denúncia.

Audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento onde foram ouvidos as testemunhas e o réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram manifestação.

É o relatório. Decido.

A materialidade do crime praticado restou devidamente comprovada pelo Auto de prisão em flagrante às fls. 05/06, Boletim de ocorrência às fls. 7/10, Auto de exibição e Apreensão às fls. 15/17, Relatório Final às fls. 71/72 e Laudo IC - Objetos às fls. 174/180.

Os policiais alegam localizaram o acusado e o adolescente em frente a residência do acusado, localizaram em poder do acusado duas porções de maconha e R\$ 15,00. Em poder do adolescente localizaram R\$ 20,00. O adolescente afirmou que era usuário de drogas e estava no local para comprar drogas do acusado. O acusado confessou o tráfico e autorizou a entrada dos policiais na residência, onde porções de maconha, porções de cocaína, material para embalar a droga e R\$ 315,00.

Em interrogatório o réu confessou a prática do crime. Alega que praticou o crime porque estava desempregado durante a pandemia.

A autoria está comprovada pelo depoimento dos policiais, que de forma coerente, afirmaram ter apreendido o acusado em poder de entorpecentes e localizado mais drogas na residência do acusado, bem como, pela confissão.

Além da droga embalada de forma a facilitar a venda no varejo, foi encontrado dinheiro trocado em poder do réu e material para embalar a droga em sua residência, o que evidencia a venda de entorpecentes.

Não existem elementos capazes de afastar a ilicitude e culpabilidade.

Desta forma, podemos concluir que o réu trazia consigo e armazenava droga com a finalidade de vendê-la a terceiros.

Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006:

1ª Fase de fixação da pena:

A lei prevê uma pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

As circunstâncias do crime são favoráveis ao agente.

A substância entorpecente traficada é cocaína, droga de grande potencial lesivo, mas a quantidade apreendida foi pequena, embora suficiente para evidenciar o tráfico.

Desta forma, não deve ser aumentada a pena base com fundamento no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

Fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2ª Fase de fixação da pena:

Aplica-se a circunstâncias atenuante pela confissão, que não reduz a pena fixada no mínimo legal.

Não existem circunstâncias agravantes.

3ª Fase de fixação da pena:

O réu é primário e tem bons antecedentes, assim, é cabível a redução de 1/6 a 2/3 da pena, prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/2006.

Fixo a diminuição em 2/3.

Fixo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses e 166 dias-multa.

Fixo regime aberto para início de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, §2º, "c", do CP.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, na forma do artigo 44 do CP.

A condição econômica do réu não leva a inconstitucionalidade da multa prevista pelo legislador, que deve ser pautada de acordo com a reprovabilidade da conduta, cabendo a análise da condição econômica do réu para fixar o valor do dia-multa.

Considerando a condição econômica do réu fixo em um trigésimo do salário mínimo o valor do dia multa.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar o acusado pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 a cumprir pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, com regime de cumprimento de pena inicialmente aberto e 166

dias-multa, com valor de um trigésimo do salário mínimo para o dia-multa. Condene o réu ao pagamento de custas processuais.
Substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária no valor de R\$ 1.000,00 em favor de entidade beneficente e multa de 10 dias-multa.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Expeçam-se as comunicações de praxe.

Aparecida, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA